

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2588/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
กบินทร์บุรี

นาย จรูญ พิพัฒน์วัชรกร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 291

จำเลยวางตาโตะไว้ในคลองที่เกิดเหตุมาเป็นเวลานานประมาณ 10 ปีแล้ว การวางตาโตะดังกล่าวต้องผูกกับฐานไม้ขนาดใหญ่ที่ปักอยู่ในน้ำซึ่งสูงพ้นผิวน้ำประมาณ 10 เมตรซึ่งชาวบ้านที่ไปใช้ทำน้ำสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตาโตะอยู่ห่างจากทำน้ำที่ชาวบ้านและเด็กลงอาบน้ำและตักน้ำไปใช้ประมาณ 30 เมตร ชาวบ้านไปใช้ทำน้ำดังกล่าวตลอดมาแต่ไม่เคยมีผู้ใดได้รับอันตรายจากตาโตะดังกล่าวในการใช้น้ำและอาบน้ำตามปกติวิสัยมาก่อน เพราะในบริเวณทำน้ำนั้นน้ำไหลไม่แรงสามารถลงอาบน้ำได้โดยปลอดภัย หากผู้ตายทั้งสองเล่นน้ำอยู่ในบริเวณทำน้ำก็จะไม่ตกลงไปในตาโตะถึงแก่ความตายเนื่องจากอยู่ห่างพอสมควร ผู้ตายทั้งสองก็ ทราบดีถึงการติดตั้งตาโตะอันเกิดเหตุประกอบกับการตกตาโตะของผู้ตายมิใช่ลงอาบน้ำหรือเล่นน้ำที่ทำน้ำแล้วตกลงไปในตาโตะ แต่เหตุเกิดเนื่องจากผู้ตายนั่งห่วงยางเล่นน้ำแล้วห่วงยางไหลไปกระทบกับเสาตาโตะเป็นเหตุให้ผู้ตายตกลงไปในตาโตะโดยผู้ตายปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งเป็นความประมาทของผู้ตายเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาโตะที่จำเลยวางเพื่อดักปลาโดยใช้ทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ อีกทั้งการที่ผู้ตายตกลงไปในตาโตะจนถึงแก่ความตายก็มีสาเหตุโดยตรงอันเกิดจากการกระทำของจำเลย แม้จำเลยมิได้ทำสัญญาณเครื่องหมาย

แสดงว่ามีการลงอวน ตาโต้งเครื่องมือทำประมงหรือทำสิ่งกีดกันป้องกันไว้ก็ตาม การกระทำของจำเลยก็ไม่มี ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ ความตาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำตาโต้งซึ่งเป็นเครื่องมือทำการประมงไปวางขวางกันจม อยู่ใต้น้ำในทางเดินของสัตว์น้ำที่ล่าคลองพระสทิงเพื่อจับสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต และโดยประมาทไม่ทำเครื่องหมายหรือเครื่องป้องกันไว้ เป็นเหตุให้เด็กชายโอ้ จันทร เจริญ และเด็กชายพงษ์ศักดิ์ เขามะหิงหรือเขามะหิงษ์ผู้ตายทั้งสองซึ่งลงเล่นอาบน้ำ ถูกกระแสน้ำพัดพาเข้าไปในตาโต้งดังกล่าวจนถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291, 91, 33 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 6, 16, 22, 62, 69 และริบตาโต้งของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 22 วรรคแรก, 62 ปรับ 10,000 บาทริบของกลาง คำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 291 จำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีคงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายทั้งสองถึงแก่ความตายหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยวางตาโถ่งไว้ในคลองพระสะทึงที่เกิดเหตุมาเป็นเวลานานประมาณ 10 ปีแล้วเมื่อพิจารณาคุณลักษณะตาโถ่งที่เกิดเหตุแล้วจะเห็นได้ว่าการวางตาโถ่งดังกล่าวต้องผูกกับฐานไม้ขนาดใหญ่ที่ปักอยู่ในน้ำซึ่งสูงพ้นผิวน้ำประมาณ 10 เมตร ซึ่งชาวบ้านที่ไปใช้ทำน้ำสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และปรากฏว่าตาโถ่งห่างจากทำน้ำที่ชาวบ้านและเด็กลงอาบน้ำและตักน้ำไปใช้ประมาณ 30 เมตร ชาวบ้านไปใช้ทำน้ำดังกล่าวตลอดมา แต่ไม่เคยมีผู้ใดได้รับอันตรายจากตาโถ่งดังกล่าวในการใช้น้ำและอาบน้ำตามปกติวิสัยมาก่อน เพราะในบริเวณทำน้ำนั้นน้ำไหลไม่แรงสามารถลงอาบน้ำได้โดยปลอดภัยหากผู้ตายทั้งสองเล่นน้ำอยู่ในบริเวณทำน้ำก็จะไม่ตกลงไปในตาโถ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากอยู่ห่างพอสมควร อีกทั้งชาวบ้านรวมทั้งผู้ตายทั้งสองก็ทราบดีถึงการติดตั้งตาโถ่งอันเกิดเหตุประกอบกับการตกตาโถ่งของผู้ตายทั้งสองมิใช่ลงอาบน้ำหรือเล่นน้ำที่ทำน้ำแล้วตกลงไปในตาโถ่ง แต่เหตุเกิดเนื่องจากผู้ตายทั้งสองนั่งห้วยางเล่นน้ำแล้วห้วยางไหลไปกระทบกับเสาตาโถ่งเป็นเหตุให้ผู้ตายทั้งสองตกลงไปในตาโถ่ง โดยผู้ตายทั้งสองปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งเป็นความประมาทของผู้ตายเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาโถ่งที่จำเลยวางเพื่อดักปลา มิใช่ทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพดังนั้น การที่จำเลยวางตาโถ่งเพื่อทำการประมงในคลองสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นเพียงความผิดต่อพระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490 เท่านั้น อีกทั้งการที่ผู้ตายทั้งสองตกลงไปในตาโถ่งจนถึงแก่ความตายก็มีสาเหตุโดยตรงอันเกิดจากการกระทำของจำเลยแม้จำเลยมิได้ทำสัญญาณเครื่องหมายแสดงว่ามีการลงวนตาโถ่งเครื่องมือทำประมงหรือทำสิ่งกีดกันป้องกันไว้ก็ตาม การกระทำของจำเลยก็ไม่มี ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายทั้งสองถึงแก่ความตาย

พินิจพิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(วิรัช เอื้ออังกูร-สมชัย สายเชื้อ-ธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>